

1010416-51.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Natália Schier Hinckel

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... de Processo Civil.

Ao sofrer o furto de seu aparelho celular o autor compareceu a uma das lojas da empresa de telefonia avisando de todo o ocorrido, requerendo a realização do bloqueio do IMEI do seu aparelho e o cancelamento do chip que estava em seu celular e por fim, adquiriu um novo chip.

No entanto, em que pese ter realizado todo o procedimento necessário para evitar qualquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Cível

Rua dos Crisantemos, 29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1010416-51.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1010416-51.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

João Luiz de Oliveira Junior

Requerido:

CLARO S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Schier Hinckel

Vistos.

Trata-se a presente ação de Indenização por dano material e moral ajuizada por João Luiz de Oliveira Júnior em face de Claro S/A.

Alega a parte autora que teve seu celular subtraído e que logo após compareceu a uma das lojas da ré para a realização do bloqueio do IMEI do seu aparelho e o cancelamento do chip que estava em seu celular, adquirindo um novo. Narra que a ré teria habilitado um outro chip para um CPF diferente do autor mas cadastrado em seu nome, fazendo com que os criminosos tivessem acesso ao seu número de telefone e realizassem diversas transações bancárias. Requereu a procedência da ação. Juntou documentos (fls. 15/65).

Emenda à inicial (fls. 69/70).

Recebida a petição de folhas 69/70 como emenda à inicial e deferido ao autor os benefícios da justiça gratuita (fls. 80/81).

A requerida foi citada e apresentou sua contestação, defendendo sua ilegitimidade

passiva. No mérito, defendeu que prestou toda a assistência necessária ao autor e que eventuais erros ocorridos em seu sistema sem a ocorrência de dolo não são suficientes para responsabilizá-la pelos danos narrados. Pugnou pela improcedência da ação. Juntou documentos (fls. 86/168).

Réplica às folhas 169/174.

Manifestação das partes pugnando pelo julgamento antecipado (fls. 178 e 179/180). É o relatório.

Fundamento e decido.

Autorizado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, eis que as provas contidas nos autos são suficientes para o deslinde da ação.

Ademais, é cediço que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito” (artigo 370 do Código de Processo Civil).

Por outro lado, “o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias” (STJ.- 3ª Turma, Resp 251.038/SP, j. 18.02.2003, Rel. Min. Castro).

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida não merece acolhimento.

A legitimidade daquele que figura no polo passivo de uma demanda judicial deve ser aferida a partir da narrativa aposta na petição inicial.

Isso porque, nessa seara, “prevalece a chamada teoria da asserção ou da prospettazione (em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in status assertionis, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida” (REsp 1678681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018).

Desta forma, a partir do quanto descrito na inicial, a parte requerida possui, sim, legitimidade ad causam para figurar no presente feito, uma vez que teria ocorrido falha na prestação dos serviços prestados e lhe causado danos.

De tal modo, é de ser afastada a alegada preliminar.

No mérito, o pedido é procedente.

Há entre as partes evidente relação de consumo, a teor do previsto nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, de forma que tanto a empresa de telefonia responde objetivamente por falha na prestação de seus serviços, salvo se comprovar culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

E, no caso dos autos, a ré não se desincumbiu do ônus de afastar sua responsabilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Ao sofrer o furto de seu aparelho celular o autor compareceu a uma das lojas da empresa de telefonia avisando de todo o ocorrido, requerendo a realização do bloqueio do IMEI do seu aparelho e o cancelamento do chip que estava em seu celular e por fim, adquiriu um novo chip.

No entanto, em que pese ter realizado todo o procedimento necessário para evitar qualquer tipo de golpe, a requerida habilitou um outro chip em nome do autor, com o mesmo número de telefone, sem que tenha sido realizado tal procedimento pelo requerente.

A habilitação de um segundo chip foi realizada sem os cuidados necessários, pois requerida em nome do requerente por terceiros que apresentaram número de CPF totalmente diverso. Mencionada habilitação ocasionou diversos transtornos ao autor, pois recebeu vários pedidos de confirmação de compras em seu nome sem que as tenha realizado.

Os fatos narrados na inicial são corroborados pela documentação juntada à inicial (fls. 31/65) e não impugnada em contestação pela ré. Ao contrário, a requerida se limitou a discorrer que prestou toda a assistência necessária ao autor e que eventuais erros ocorridos em seu sistema sem a ocorrência de dolo não são suficientes para responsabilizá-la pelos danos narrados.

Desta forma, a requerida não se desincumbiu de afastar sua responsabilidade pela

falha de segurança na prestação de seu serviço telefônico. Tal falha decorre da própria atividade da ré e caracteriza-se como fortuito interno. Logo, diante das falhas de segurança nos serviços da requerida, que permitiu a habilitação de um segundo chip sem autorização do autor, deve a ré responder pelos prejuízos causados.

Considerando que em decorrência da habilitação de um segundo chip pela ré em favor de terceiros o autor necessitou adquirir um novo, deverá a requerida restituir ao requerente o valor gasto para sua aquisição, com correção monetária do desembolso e juros de mora da citação.

Por fim, o autor faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, diante da sucessão de falhas da ré, que culminaram na realização de diversas transações bancárias não realizadas pelo requerente.

Verifica-se que o autor foi diligente e contatou rapidamente a ré quando seu aparelho celular foi objeto de furto, percorrendo uma verdadeira via crucis para evitar a prática de atos ilícitos por terceiros. Contudo, todo seu esforço não foi suficiente para evitar os dissabores dos fatos narrados na inicial.

Portanto, comprovada a violação de um direito subjetivo, é o quanto basta para que se conclua pela existência de dano.

Relativamente ao quantum indenizatório, este deve ser estimado prudentemente, levando-se em conta a gravidade objetiva dos fatos, a condição econômica da vítima e da ré, o grau de culpa, além de ser suficiente para reprimir novas condutas atentatórias à dimensão espiritual das pessoas.

A partir disso, cotejando-se os elementos acima referidos, arbitro a indenização pelo dano moral em R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento da importância de R\$ 20,00 a título de danos materiais pela aquisição de mais um chip, conforme fundamentação supra e em R\$ 10.000,00 a título de danos morais, atualizados monetariamente a partir da presente decisão (Súmula 362, STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487 inciso I do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, arcará a requerida com o pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 § 2º do Código de Processo Civil.

Ressalto que a oposição de embargos declaratórios infundados ou manifestamente protelatórios ensejará aplicação das penalidades cabíveis, devendo a insurgência à sentença se realizar pelo meio recursal adequado.

Transitada em julgado, ao arquivo, observadas as formalidades legais.

P.I.C.

Guarulhos, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA